

Impuestos sobre el traspaso y los bienes inmuebles

Ley 6999 (traspaso), Ley 7509 (bienes inmuebles municipal) e impuesto solidario: obligados, base, tarifas, exenciones, declaración D-120, pago, sanciones, costo de cierre y registro contable.

Traspaso

1,5 % una vez, al vender

Municipal

0,25 % cada año

Solidario

Viviendas de alto valor

Resultado de aprendizaje 1 (MEP-DETCE)

Explicar la contextualización, los obligados, el cálculo vigente, casos exceptuados, obligaciones, presentación de la declaración, pago y fundamento legal de los impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles.

Indicadores de logro

- Explica contexto, obligados, exceptuados, fundamento legal y obligaciones.
- Realiza el **cálculo**, la **declaración** vigente y el **pago** del impuesto de traspaso.
- Enlista las **entidades recaudadoras** autorizadas.

Así avanzamos

- 1 Tres impuestos y su diferencia
- 2 Ley 6999: obligados, base, tarifa, exenciones
- 3 Casos resueltos y costo de cierre
- 4 Asiento contable de la compra
- 5 D-120, pago, entidades y sanciones
- 6 Bienes inmuebles y solidario

Caso guía

La familia **Solano Vargas** compra una casa en San Ramón por **¢60 000 000**; en el Registro vale **¢72 000 000**.

	Traspaso de bienes inmuebles	Bienes inmuebles	Solidario (ISO)
Ley	6999 (1985, reformada)	7509 (1995)	8683 (2008)
Hecho generador	Traspasar la propiedad (venta, permuta, donación...)	Ser dueño al 1.º de enero	Tener una vivienda de alto valor
Frecuencia	Una vez por traspaso	Cada año	Cada año (vence 15 de enero)
Administra	Hacienda (nacional)	Municipalidad del cantón	Hacienda
Tarifa	1,5 %	0,25 %	0,25 % a 0,55 % por tramos
Base	Mayor entre precio y valor registrado	Valor registrado en la municipalidad	Valor fiscal del inmueble
Beneficio clave	Exenciones del art. 5	Bien único: no paga sobre 45 salarios base	Exento hasta €143 000 000 (2026)

Error típico: confundir el **traspaso** (se paga al comprar, una vez) con **bienes inmuebles** (se paga todos los años a la municipalidad).

Obligados (art. 6)

Vendedor y comprador por partes iguales, y son responsables solidarios: si uno no paga, Hacienda puede cobrar todo al otro. Por contrato suelen pactar que lo pague el comprador.

Base imponible (art. 7)

El **valor real** de la operación, pero **nunca menor** que el mayor valor registrado (Ley 7509). En remates judiciales: el precio de la subasta.

Tarifa (art. 8)

1,5 % sobre la base.

Cálculo

Base = el **mayor** entre precio pactado y valor registrado

Impuesto = Base × 1,5 %

Plazo

Dentro de los **15 días hábiles** siguientes a la fecha de la escritura.

Obligación clave (art. 15)

El **Registro Nacional no inscribe** el traspaso sin el comprobante de pago o la exención. Por eso el notario no entrega la escritura inscrita sin el pago.

Exceptuados (art. 5, resumen)

- Traspasos de **vivienda de interés social** a personas físicas (montos de Hacienda y MIVAH).
- Adjudicaciones por **herencia** y **gananciales** dentro de los límites de ley.
- Traspasos **al Estado**, juntas de educación, universidades estatales y asociaciones de desarrollo.
- **Donaciones** a entidades públicas o de beneficencia.
- Montos históricos pequeños (C\$600 000 lote y casa) que hoy casi no aplican.

No existe una exención general por “primera vivienda”. Solo las del art. 5.

¿Quién hace qué?

Actor	Obligación
Comprador y vendedor	Pagar el impuesto (1/2 cada uno salvo pacto)
Notario	Hacer la escritura, calcular y confeccionar la D-120 , presentar al Registro
Entidad recaudadora	Recibir el pago y emitir comprobante
Registro Nacional	Verificar el pago e inscribir al nuevo dueño
Municipalidad	Actualizar el dueño y el valor para el impuesto anual

Paso a paso

- 1 Identificar valores: precio **€60 000 000** y valor registrado **€72 000 000**.
- 2 Elegir la base: el **mayor** → €72 000 000.
- 3 Aplicar la tarifa: $72\,000\,000 \times 1,5\%$.
- 4 Repartir entre las partes si no pactan otra cosa.

Si el precio fuera €80 000 000 (mayor que el registrado), la base sería €80 000 000 y el impuesto **€1 200 000**.

Resultado

Base = €72 000 000

Impuesto = $72\,000\,000 \times 1,5\% =$ **€1 080 000**

Vendedor: €540 000 · Comprador: €540 000

€1 080 000

impuesto de traspaso

15 días hábiles

plazo desde la escritura

En la escritura las partes pactaron que **el comprador paga todo**: los Solano pagan €1 080 000.

Situación	Precio	Valor registrado	Base	Impuesto 1,5 %
Venta de lote en Grecia (precio mayor)	25 000 000	18 000 000	25 000 000	375 000
Venta de casa en Heredia (registrado mayor)	80 000 000	95 000 000	95 000 000	1 425 000
Remate judicial de local en Alajuela	38 500 000	52 000 000	38 500 000	577 500
Donación de lote a la junta de educación	—	30 000 000	—	Exento (art. 5)

Regla general

Base = mayor valor entre precio y registro.

Remate

Excepción: la base es el **precio de la subasta**.

Exención

El notario cita el **artículo** que la ampara; el Registro inscribe sin pago.

Gastos del comprador (Solano Vargas)

Concepto	Cálculo	Monto
Impuesto de traspaso	$72\,000\,000 \times 1,5 \%$	1 080 000
Timbres y derechos de registro	$\approx 0,5 \% \times 72\,000\,000$	360 000
Honorarios notariales	$\approx 1,25 \% \times 72\,000\,000$	900 000
IVA sobre honorarios	$13 \% \times 900\,000$	117 000
Total de gastos		2 457 000

Timbres y honorarios son **ilustrativos** (verificar vigentes): dependen del arancel notarial y de cada timbre.

₡62 457 000
desembolso total

≈ 4,1 %
gastos sobre el precio

Desembolso = $60\,000\,000 + 2\,457\,000 =$
₡62 457 000
% de gastos = $2\,457\,000 \div 60\,000\,000 =$
4,1 %

Lección
Quien compra debe ahorrar **además del precio** entre 3 % y 4,5 % para gastos de cierre.

La compradora es una empresa

Comercial San Ramón S.A. compra la misma propiedad para bodega (40 % terreno, 60 % edificio) y paga todos los gastos. Según la **NIC 16**, los gastos necesarios para adquirir el activo **son parte de su costo**; el IVA de los honorarios es **crédito fiscal**.

$$\begin{aligned} \text{Gastos capitalizables} &= 1\,080\,000 + 360\,000 + 900\,000 = \text{¢}2\,340\,000 \\ \text{Terreno} &= 24\,000\,000 + 40\% \times 2\,340\,000 = \text{¢}24\,936\,000 \\ \text{Edificio} &= 36\,000\,000 + 60\% \times 2\,340\,000 = \text{¢}37\,404\,000 \end{aligned}$$

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
10-oct	Terreno	24 936 000	
	Edificio	37 404 000	
	IVA crédito fiscal	117 000	
	Bancos		62 457 000
	<i>Compra de bodega en San Ramón, incluye traspaso, timbres y honorarios</i>		
	Sumas iguales	62 457 000	62 457 000

El **terreno no se deprecia**; el edificio sí. Por eso se separan los valores desde el registro inicial.

Procedimiento vigente (2026)

- 1 El notario firma la **escritura** de compraventa.
- 2 Confecciona la **D-120** (Declaración del impuesto de traspaso de bienes inmuebles) en el programa **EDDI-7**.
- 3 Imprime el formulario y se paga en una **entidad recaudadora autorizada**.
- 4 Con el comprobante, presenta el testimonio al **Registro Nacional**.
- 5 El Registro inscribe y la municipalidad actualiza al dueño.

Las declaraciones de traspaso (**D-120** inmuebles, **D-121** vehículos) siguen en **EDDI-7 hasta el 31-dic-2026** (Res. MH-DGT-RES-0003-2026). Lo demás ya pasó a **TRIBU-CR** (desde 6-oct-2025). Después de 2026, consulte el medio vigente.

Datos que pide la D-120

Sección	Contenido
Partes	Cédulas de transmitente y adquirente
Inmueble	Número de finca, provincia, plano
Valores	Precio pactado y valor registrado
Cálculo	Base, 1,5 % e impuesto
Exención	Artículo que la ampara, si aplica

Entidades recaudadoras

Bancos del Sistema Bancario Nacional autorizados por Hacienda, por ejemplo **Banco de Costa Rica** y **Banco Nacional** (verificar la lista vigente en hacienda.go.cr). Desde jul-2025 el BCR ya no recibe la declaración en línea.

Infracción	Consecuencia (CNPT)
Pagar después del plazo	Intereses (art. 57, 8,41 % anual desde 1-jul-2026) + morosidad 1 % por mes o fracción , máx. 20 % (art. 80 bis)
Declarar una base menor	Multa del 50 % de la diferencia (art. 81) + el impuesto omitido
No presentar la declaración	Multa €231 100 (art. 79: 50 % de un salario base)

Las multas de los arts. 79 y 81 se pueden **reducir** (art. 88) si se corrige a tiempo. Se estudia a fondo en el RA 2.

Caso resuelto 4: pago tardío

Escritura del **1-jul-2026**; vencía el **22-jul-2026** (15 días hábiles). Los Solano pagan el **25-sep-2026**: 65 días de atraso (2 meses y una fracción → **3 meses**).

Morosidad = $1\,080\,000 \times 3\% = €32\,400$

Intereses = $1\,080\,000 \times 8,41\% \times 65/365 = €16\,174,85$

Total = $1\,080\,000 + 32\,400 + 16\,174,85 = €1\,128\,574,85$

Obligado y tarifa

El **propietario** al 1.º de enero paga **0,25 %** anual sobre el valor registrado en la municipalidad.

Pago

Cada municipalidad cobra **anual, semestral o trimestral**.
El atraso genera intereses.

Declaración de valor

Al menos **cada 5 años**; si no declara, la municipalidad valora de oficio y multa por la diferencia.

Bien único

Persona física con **una sola propiedad**: paga solo sobre el exceso de **45 salarios base = ¢20 799 000** (2026).
Se solicita en la municipalidad.

Caso resuelto 5: los Solano (valor municipal ¢65 000 000)

Es su única propiedad y piden la no afectación por bien único.

$$\text{Base} = 65\,000\,000 - 20\,799\,000 = \text{¢}44\,201\,000$$

$$\text{Impuesto anual} = 44\,201\,000 \times 0,25\% = \text{¢}110\,502,50$$

$$\text{Cuota trimestral} = \text{¢}27\,625,63$$

$$\text{Sin beneficio: } 65\,000\,000 \times 0,25\% = \text{¢}162\,500$$

$$\text{Ahorro anual} = \text{¢}51\,997,50$$

Una **empresa** no tiene bien único: Comercial San Ramón paga 0,25 % sobre todo el valor y lo registra como **gasto** de impuestos municipales.

Tramos 2026 (Decreto 45358-H)

Valor fiscal	Tarifa marginal
Hasta ¢143 000 000	No afecta
Hasta ¢359 000 000	0,25 %
Exceso hasta ¢720 000 000	0,30 %
Exceso hasta ¢1 081 000 000	0,35 %
Exceso hasta ¢1 443 000 000	0,40 %
Exceso hasta ¢1 800 000 000	0,45 %
Exceso hasta ¢2 162 000 000	0,50 %
Más de ¢2 162 000 000	0,55 %

Lo recaudado financia programas de vivienda de interés social. Vence el 15 de enero.

Caso resuelto 6: dos residencias

Valor fiscal de A: ¢400 000 000; de B: ¢800 000 000. Ambas superan el monto exento.

Residencia A

$$359\,000\,000 \times 0,25\% = \text{¢}897\,500$$
$$41\,000\,000 \times 0,30\% = \text{¢}123\,000$$
$$\text{Impuesto anual} = \text{¢}1\,020\,500$$

Residencia B

$$\text{¢}897\,500 + 361\,000\,000 \times 0,30\% (\text{¢}1\,083\,000)$$
$$+ 80\,000\,000 \times 0,35\% (\text{¢}280\,000)$$
$$\text{Impuesto anual} = \text{¢}2\,260\,500$$

#	Ejercicio	Respuesta
1	Precio ¢45 000 000; registrado ¢50 000 000. Traspaso	$50\,000\,000 \times 1,5\% =$ ¢750 000
2	Sin pacto, ¿cuánto paga cada parte del ej. 1?	¢375 000 cada una
3	Remate por ¢30 000 000 (registrada en ¢41 000 000)	$30\,000\,000 \times 1,5\% =$ ¢450 000
4	Bien único, valor municipal ¢30 000 000 (2026)	$(30\,000\,000 - 20\,799\,000) \times$ $0,25\% =$ ¢23 002,50
5	¿Quién confecciona la D-120 y dónde?	El notario , en EDDI-7 (hasta 31-dic-2026)
6	Empresa compra lote en ¢20 000 000 + ¢500 000 de gastos. Costo del terreno	¢20 500 000
7	Residencia de valor fiscal ¢120 000 000: ¿paga solidario?	No (no supera ¢143 000 000)

Ideas clave

- 1 Traspaso: **1,5 %** una vez; base = **mayor** entre precio y registro.
- 2 Ambas partes por **mitades**, solidarias; plazo **15 días hábiles**.
- 3 Sin pago el Registro **no inscribe**.
- 4 Gastos de adquisición = **costo** del activo (NIC 16).
- 5 Municipal **0,25 %** anual; bien único hasta **¢20 799 000**.
- 6 Solidario: más de **¢143 000 000**, 0,25 %–0,55 %.

Reto

Elija una propiedad en venta de su cantón y calcule traspaso, costo de cierre y el impuesto municipal anual.